

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 1: Những khái niệm chung về nhà nước

1. Nguồn gốc của NN

❖ Học thuyết phi mác-xít

+ Thuyết Thần quyền: **Thượng đế** sáng tạo ra Nhà Nước để bảo vệ trật tự chung.

+ Thuyết Gia trưởng: Nhà Nước là **sự phát triển từ quan hệ gia đình**.

+ Thuyết khế ước xã hội: (J.J. Rousseau) Nhà Nước được hình thành là do **bản hợp đồng được ký kết** giữa những thành viên trong xã hội.

➤ Tính hợp lí: nhà nước không hình thành cùng lúc với xh loài người (hình thành trước)

➤ Tính cách mạng: thừa nhận q.điểm chế độ dân chủ/ Nhà nước chỉ đứng ra

=>> đề cao tính dân chủ và phù hợp với tgiới hiện đại

+ Thuyết bạo lực: Nhà nước là **kết quả chiến tranh** giữa các thị tộc - bộ lạc và vũ lực là cơ sở của sự thống trị

* Đánh giá học thuyết phi mác xít:

- chưa giải quyết triệt để vấn đề cội nguồn & cơ sở tồn tại của NN

- đa số tách rời những đk vật chất- cơ sở nền tảng để tồn tại của xh

- hầu hết dựa trên chủ nghĩa duy tâm(ý thức -> NN)

- chủ nghĩa Mác- lenin đánh giá: các qđ này cố tình **che giấu bản chất giai cấp của NN**- vấn đề cốt lõi

❖ Quan điểm của chủ nghĩa mác lenin:

+ Nhà nước là một hiện tượng lịch sử mang tính **khách quan, không tồn tại vĩnh viễn** và chỉ xuất hiện khi có đủ những điều kiện khách quan và sẽ chấm dứt khi điều kiện đó không còn.

+ Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội loài người phát triển đến một giai đoạn nhất định, với các **tiền đề về kinh tế** (tư hữu xuất hiện), **tiền đề về xã hội** (xã hội phân chia thành các giai cấp, các tầng lớp xã hội khác nhau; mâu thuẫn về lợi ích không thể điều hoà được; đấu tranh giai cấp).

? Công xã nguyên thủy - hình thái xh đầu tiên

- CS KT: sở hữu chung

- Cs xh: sống thành thị tộc, bộ lạc

- tổ chức quyền lực: chưa có q.lực nhà nước/ chỉ có

quyền lực xh

? Ba lần phân công lao động -> sự vận động KT-XH

? Ba lần phân công lao động: - chăn nuôi tách khỏi trồng trọt(tư hữu ra đời -> phân chia giai cấp đầu tiên

- thủ CN tách khỏi NN (tư hữu hoàn toàn/ mâu thuẫn chủ nô& nô lệ)

- thương nghiệp ra đời (mâu thuẫn giàu nghèo/ chủ nô& nô lệ)

-> tạo nên nhà nước

2. Khái niệm nhà nước

Nhà nước: tổ chức có quyền lực CT đặc biệt/ quyền quyết định cao nhất trong p.vi lãnh thổ/ qly xã hội bằng PL/ bộ máy duy trì bằng nguồn lực thuế.

3. Đặc trưng của nhà nước

- Phân chia dân cư thành các đơn vị hành chính lãnh thổ và quản lý
- Thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt(KT,CT, tư tưởng) tách rời khỏi xã hội và áp đặt lên toàn xã hội
- Có chủ quyền quốc gia
- Quy định và thu thuế một cách bắt buộc
- Ban hành pháp luật và xác lập trật tự pháp luật đối với toàn xã hội

4. Chức năng nhà nước:

Phân loại Căn cứ vào tính pháp lý của việc thực hiện quyền lực nhà nước: lập pháp/ hành pháp/ tư pháp

Phân loại Căn cứ vào tính hệ thống và chủ thể thực hiện chức năng: Chức năng của toàn thể bộ máy nhà nước/Chức năng của cơ quan nhà nước

Phân loại Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động thực tế của nhà nước: CN kinh tế/ CN xã hội

Phân loại Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ của sự tác động: CN đối nội/ CN đối ngoại

5. vấn đề cơ bản về hình thức nhà nước

- Cách thức tổ chức quyền lực nhà nước:
 - + tổ chức quyền lực tối cao ở trung ương (hình thức chính thể)
 - + tổ chức quyền lực theo đơn vị hành chính - lãnh thổ (hình thức cấu trúc)
- Phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước: chế độ chính trị

6. Nguyên tắc cơ bản của bộ máy NN:

- ❖ Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân(điều 2 hiến pháp 2013)
- thực hiện quyền dân chủ trực tiếp & dân chủ gián tiếp

- phục vụ cho nhân dân

❖ Thống nhất(không phân chia/ phân công cho các cơ quan), có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện lập pháp/hành pháp/ tư pháp

❖ Nguyên tắc Đảng lãnh đạo (điều 3 HP 2013)

- vạch ra cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách lớn

- giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng nhân sự có phẩm chất và năng lực

- Đảng lãnh đạo nhà nước bằng công tác kiểm tra, giám sát / bằng phương pháp dân chủ, giáo dục, thuyết phục.

❖ tổ chức, hoạt động và quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật(điều 8 hiến pháp 2013)

- Pháp luật là chuẩn mực cao nhất

- sử dụng pháp luật để thực hiện hoạt động quản lý xã hội

❖ Nguyên tắc tập trung dân chủ

- cơ quan đại diện quyền lực là dân bầu

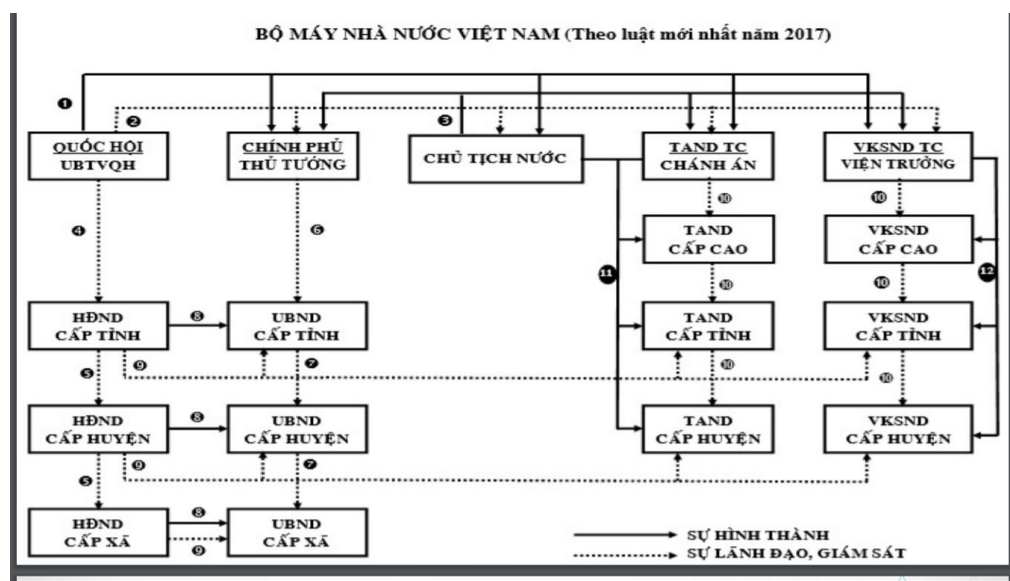
- Quyết định của các CQNN ở TW -> bắt buộc -> CQNN ở địa phương;
CQNN cấp trên->bắt buộc-> CQNN cấp dưới

- CQNN làm việc theo chế độ tập thể(tiểu số phục tùng đa số);chế độ thủ trưởng(nhân viên phục tùng thủ trưởng)

? Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam: ông Nguyễn Hòa Bình

Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao: ông Lê Minh Trí

7. Tổ chức & hoạt động của bộ máy nhà nước



❖ Quốc hội: cơ quan đại biểu nhân dân/ cơ quan quyền lực nhà nước

Chức năng: + thực hiện quyền lập hiến, lập pháp(đạo luật) -> thông qua sửa đổi, bổ sung

+ Giám sát tối cao đối với hoạt động Nhà nước

+ Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

? Quốc hội bầu: + chủ tịch QH

+ chủ tịch/phó chủ tịch nước

+ thủ tướng chính phủ

+ chánh án tòa án nhân dân tối cao

+ viện trưởng viện kiểm sát

? Nhiệm kì quốc hội: 5 năm

❖ Hội đồng nhân dân các cấp:

+ c.quan quyền lực nhà nước ở địa phương

+ đại diện cho n.dân

+ do dân bầu

+ chịu trách nhiệm với nhân dân& cấp trên

❖ Chủ tịch nước:

+ người đứng đầu NN

+ thay mặt nhà nước về đối nội/ đối ngoại

? Chủ tịch nước có thể ban hành lệnh và quyết định

❖ Chính phủ:

+ cơ quan hành chính cao nhất

+ thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của QH

-> chức năng: tổ chức thi hành hiến pháp&pháp luật/ hoạch định chính sách quốc gia, trình dự án luật, pháp lệnh

❖ Ủy ban nhân dân:

+ là cơ quan chấp hành của hội đồng nhân dân cùng cấp

+ cơ quan hành chính tại địa phương

❖ Tòa án nhân dân(cơ quan trung tâm tư pháp)

+ cơ quan xét xử(duy nhất)

+ thực hiện quyền tư pháp

❖ Viện kiểm sát ND

+ công tố(buộc tội ác hvi vi phạm PL)

+ kiểm soát hđ tư pháp

? Bao nhiêu cấp tổ chức tòa án: 4 (tối cao, cấp cao, tỉnh, huyện)

Bao nhiêu cấp xét xử tòa án: 2 (sơ thẩm, phúc thẩm)

CHƯƠNG II: NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT

1. Khái niệm PL

Pháp luật: **Hệ thống các quy tắc xử sự chung** do Nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận) để **điều chỉnh các quan hệ xã hội** phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị và được **Nhà nước bảo đảm thực hiện** (nhà tù/ quân đội)

2. Thuộc tính của PL(phân biệt với đạo đức/ tôn giáo)

- + quy phạm phổ biến: có hiệu lực đối với tất cả(cá nhân/ tổ chức)
- + chặt chẽ về mặt hình thức: Nội dung của pháp luật được thể hiện bằng những **hình thức xác định**/ Nội dung của các quy tắc pháp luật cần được thể hiện bằng **ngôn ngữ pháp lý**
- + **tính được đảm bảo bằng NN(bằng bộ máy cưỡng chế)**: chỉ áp dụng cho quy phạm PL

3. Hình thức của pháp luật:

- ❖ tập quán pháp (luật tập quán đối với VN): mang tính cưỡng chế/quy tắc bắt buộc cho tất cả thành viên trong cộng đồng nhất định
 - > điều kiện để tập quán(thói quen không mang tính cưỡng chế) thành luật tập quán: được Nhà nước nâng lên thành những quy tắc xử sự chung/ được đảm bảo thực hiện trên thực tế
- ❖ Tiền lệ pháp (VN: án lệ): những lập luận, phán quyết đã có hiệu lực
 - + là việc làm luật của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân trong việc công nhận và áp dụng các nguyên tắc mới trong quá trình xét xử (về sau chỉ cần dựa vào để áp dụng)
 - + được Chánh án tòa án nhân dân tối cao công bố
- ? Tổng số án lệ được công bố hiện nay: 43
- ❖ **Văn bản quy phạm pháp luật**: là văn bản có chứa quy phạm pháp luật và ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(điều 2 luật ban hành văn bản QPPL 2015)

- + hình thức pháp luật chủ yếu ở nước ta
- + phương tiện quan trọng để thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng
- > văn bản QPPL phải xuất phát từ đường lối, chính sách của Đảng và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

4. Quy phạm pháp luật

❖ Khái niệm QPPL ~ pháp luật

- + 1 QPPL -> 1 điều/ khoản
- + đặc điểm của QPPL(4): NN ban hành/ hình thức xđ(bộ luật, luật, nghị định, thông tư,...)/ tính bắt buộc chung và áp dụng nhiều lần/ NN đảm bảo thực hiện.

❖ Cơ cấu QPPL:

- + Giả định: chủ thể nào? Tình huống nào thì áp dụng?
- + quy định: cấm làm gì? Cho phép làm gì? Bắt buộc làm gì?-> có nghĩa vụ/ bắt buộc
- + chế tài: không làm thì bị gì?
 - Hình sự: phạt tù/ cải tạo
 - Dân sự: bồi thường, phạt vi phạm, trả tiền
 - Hành chính: xử phạt vphạm hành chính: tiền,..
 - Kỉ luật(1.động): sa thải, cách chức, khiển trách

5. Văn bản quy phạm pháp luật

❖ Khái niệm: ban hành/ phối hợp ban hành, áp dụng nhiều lần

❖ Phân loại:

- + văn bản luật: QH ban hành/ vai trò cao nhất/ gồm: hiến pháp, các bộ luật, luật, nghị quyết do QH ban hành.

+ văn bản dưới luật: cơ quan nhà nước ban hành/ hiệu lực pháp lý thấp hơn văn bản luật/ hiệu lực pháp lý tùy vào thẩm quyền của chủ thể ban hành

STT	CHỦ THỂ BAN HÀNH	VBQPPL
1	Quốc hội	-Hiến pháp -Bộ luật, Luật -Nghị quyết
2	Ủy ban thường vụ Quốc hội	-Pháp lệnh -Nghị quyết -Nghị quyết liên tịch
3	Chủ tịch nước	-Lệnh -Quyết định

STT	CHỦ THỂ BAN HÀNH	VBQPPL
4	Chính phủ	-Nghị định -Nghị quyết liên tịch
5	Thủ tướng Chính phủ	- Quyết định
6	Hội đồng thẩm phán TANDTC	- Nghị quyết
7	CATANDTC, VT VKSNDTC	- Thông tư - Thông tư liên tịch

STT	CHỦ THỂ BAN HÀNH	VBQPPL
8	Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ	- Thông tư
9	Tổng kiểm toán Nhà Nước	- Quyết định
10	HĐND các cấp	- Nghị quyết
11	UBND các cấp	- Quyết định

❖ Mối liên hệ giữa các văn bản QPPL:

+ Mối liên hệ về hiệu lực pháp lý: tồn tại trật tự thứ bậc về hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp

+ Mối liên hệ về nội dung: thống nhất với nhau về nội dung (thống nhất giữa các ngành luật, chế định luật và quy phạm pháp luật); không chồng chéo, xung đột nhau

CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT DÂN SỰ VÀ LUẬT TỔ TỤNG DÂN SỰ

I. Khái niệm, Đối tượng điều chỉnh, Phương pháp điều chỉnh, Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự

1. Khái niệm luật dân sự

- Ngành luật Độc lập
- Điều chỉnh **quan hệ tài sản** + **quan hệ nhân thân** $\Rightarrow$ thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của cá nhân và tổ chức
- Nguyên tắc: bình đẳng về mặt pháp lý, tôn trọng quyền tự định đoạt, khả năng tự chịu trách nhiệm về tài sản của các chủ thể

2. Đối tượng điều chỉnh

- Quan hệ tài sản: 🧑 với 🧑 thông qua tài sản (tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, dịch vụ tạo ra tài sản)



- Quan hệ nhân thân: 🧑 với 🧑 mang tính kinh tế
- + Gắn với tài sản: quyền tác giả, quyền phát minh sáng chế...
- + Không gắn liền với tài sản: tên gọi, danh dự, nhân phẩm, uy tín

3. Phương pháp điều chỉnh

- Bình đẳng, thỏa thuận
- Tự định đoạt

4. Các chủ thể pháp luật dân sự

CHỦ THỂ	ĐIỀU KIỆN
Cá nhân	- Phải có năng lực chủ thể + NLHVDS + NLPLDS
Pháp nhân - Pháp nhân thương mại - Pháp nhân phi thương mại (CTY TNHH, CTY cổ phần, CTY hợp danh) Doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh văn phòng đại diện của PN	- Tiên quyết: phải là Tổ chức - Được thành lập theo quy định BLDS/Luật khác - Có cơ cấu tổ chức - Tài sản độc lập, tự chịu trách nhiệm - Nhân danh tham gia QHPL độc lập
Chủ thể khác - Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ	

nghĩa Việt Nam, Cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương
- Hộ gia đình, tổ hợp tác

5. Năng lực pháp luật dân sự và Năng lực hành vi dân sự

CÁ NHÂN	NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ	NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
Khả năng	Có quyền + nghĩa vụ dân sự	Hành vi -> xác lập thực hiện quyền + nghĩa vụ dân sự
Mỗi cá nhân	Như nhau	Không giống nhau
Thời gian	Có: sinh ra Chấm dứt: mất	
Hạn chế	Bị hạn chế khi BLDS/ luật khác quy định	phụ thuộc vào mức độ nhận thức: tuổi

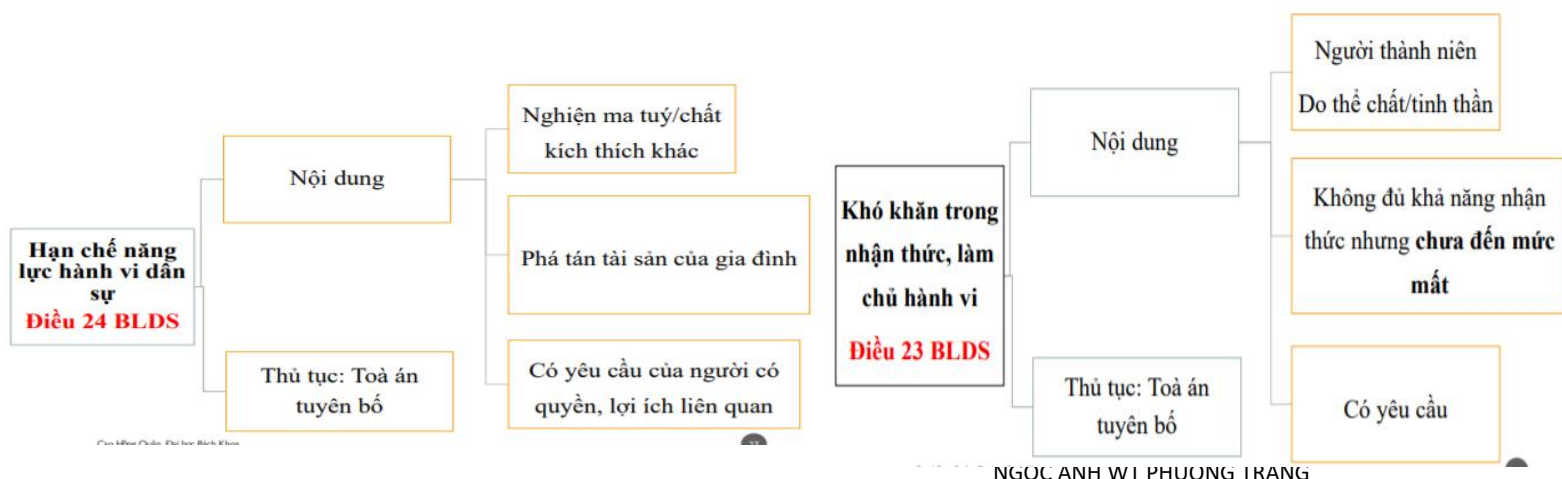
MỨC ĐỘ NHẬN THỨC, KHẢ NĂNG LÀM CHỦ HÀNH VI

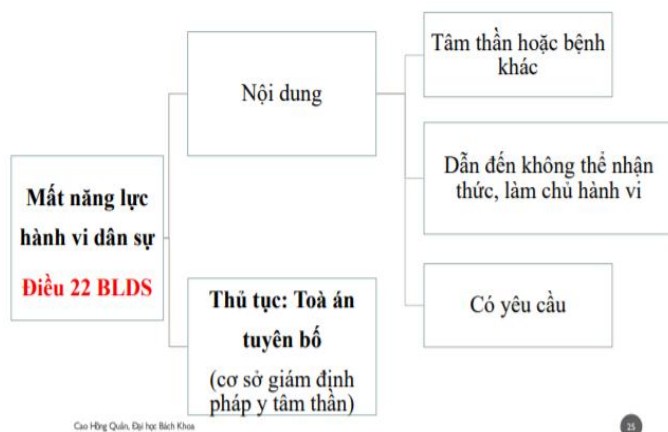
Người thành niên: - Từ đủ 18 tuổi trở lên, - Có NLHVDS đầy đủ.	Người chưa thành niên: - Là người chưa đủ 18 tuổi, - Chưa có NLHVDS đầy đủ
--	--

NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

- **Dưới 6 tuổi:** phải do người đại diện (cha, mẹ...) xác lập, thực hiện mọi giao dịch.
- **Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi:** phải được người đại diện đồng ý (cha, mẹ,...); trừ giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
- **Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi:** tự xác lập, thực hiện; trừ giao dịch liên quan động sản có đăng ký (xe oto, xe máy) & bất động sản

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CÓ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ ĐẶC BIỆT





PHÁP NHÂN	NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ	NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
	- Như nhau giữa các PN - Bị hạn chế khi BLDS/ luật khác quy định	- PN thông qua đại diện → xác lập, thực hiện quyền+nghĩa vụ dân sự
	Cùng phát sinh + chấm dứt	

II. Tài sản, giao dịch dân sự, quyền đối với tài sản

1. Tài sản

Vật - Có giá trị sử dụng - Chiếm hữu được	Tiền - Công cụ thanh toán - Lưu trữ - Định giá
Giấy tờ có giá - Cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc, chứng chỉ quỹ... -> trị giá được thành tiền, được phép giao dịch	

2. Phân loại động sản và bất động sản

Bất động sản

- Đất đai
- Nhà, công trình gắn liền với đất
- Tài sản khác gắn liền với nhà, công trình

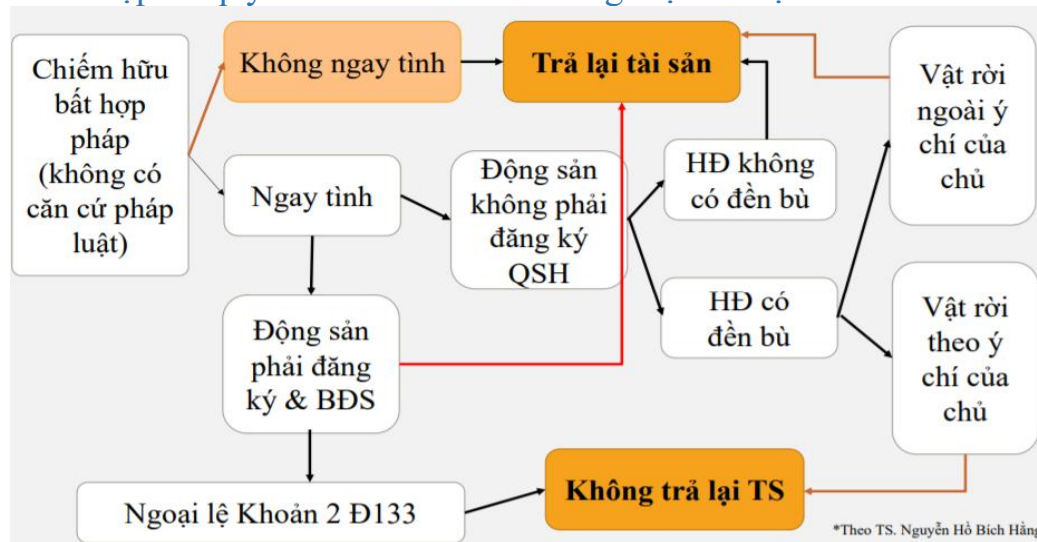
Động sản: BDS

3. Giao dịch dân sự

➤Khái niệm:	➤Điều kiện có hiệu lực
- Hợp đồng - Hành vi pháp lý đơn phương - Làm phát sinh, thanh đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ	- Chủ thể có NLHV, NLPL - Tự nguyện - Mục đích và nội dung: không vi phạm PL, không trái đạo đức xã hội - Hình thức: lời nói, văn bản, hành vi cụ thể

Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực -> vô hiệu

4. Bài tập về quyền của chủ sở hữu trong việc đòi lại tài sản



III. Thừa kế di sản

1. Khái niệm

- Người để lại thừa kế: chỉ có thể là cá nhân có tài sản (người thành niên hoặc chưa thành niên)
- Di sản thừa kế: Tài sản riêng + tài sản chung (của vợ thì chia đôi, của chồng thì chia 4)
 - + Tiền trúng thưởng, tiền bảo hiểm, tiền xổ số,.. có được sau khi người mất

Lưu ý: + Di sản không bao gồm nghĩa vụ

- Người thừa kế:
 - Cá nhân: còn sống, sinh ra và còn sống trên 24h, hình thành phôi thai trước khi cha chết (sinh ra trong vòng 300 ngày)
 - Tổ chức (theo di chúc)
 - Người không được quyền hưởng di sản

“1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

- a) Người bị kết án về hành vi **cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe** hoặc về hành vi **ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm** của người đó;
- b) Người **vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng** người để lại di sản;
- c) Người bị kết án về hành vi **cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác** nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
- d) Người có hành vi **lừa dối, cưỡng ép** hoặc **ngăn cản người để lại di sản** trong việc lập di chúc; **giả mạo - sửa chữa - hủy - che giấu di chúc** nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này **vẫn được hưởng di sản**, nếu người để lại di sản đã **biết hành vi** của những người đó, nhưng **vẫn cho** họ hưởng di sản theo di chúc.”

- Thời điểm mở thừa kế: là thời điểm người có tài sản chết hoặc bị toà án tuyên bố chết
- Địa điểm mở thừa kế: **nơi cư trú cuối** cùng của người để lại di sản (hoặc **nơi có toàn bộ** hoặc **phần lớn di sản**).
- Thời hiệu khởi kiện: 30 năm -> bất động sản, 10 năm -> động sản
- Thời hạn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ: 3 năm kể từ thời điểm mở.

2. Thừa kế theo pháp luật

2.1 Điều kiện chia thừa kế theo pháp luật

- Không có di chúc - Di chúc không hợp pháp
- Người thừa kế chết trước hoặc chết cùng
- Không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận

2.2 Hàng thừa kế

- Thứ nhất: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết
- Thứ hai: Ông bà nội ngoại; Anh chị em ruột; Cháu ruột gọi người chết là ông bà ngoại, nội
- Thứ ba:

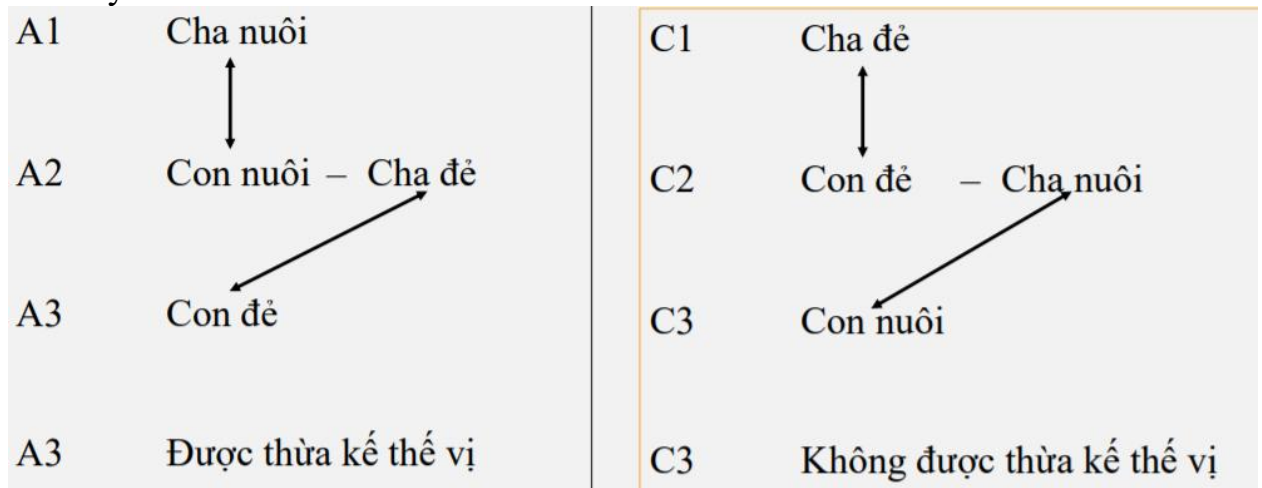
*Lưu ý:

- Hôn nhân chưa chấm dứt bằng bản án có hiệu lực của Toà án thì vợ/chồng vẫn là hàng thừa kế thứ nhất
- Thai nhi
- + Chết trước khi sinh ra hoặc chết ngay khi người mẹ vừa sinh ra: phần di chúc chia TKTPL của người lập
- + Nếu sinh ra & còn sống sau một thời gian rồi mới chết: vẫn được hưởng, sau đó đem chia TKTPL
- Có phần di sản chia TKTPL, có phần chia TKTDC

2.3 Thừa kế thế vị (áp dụng đối với TKTPL)

- Điều kiện: Con chết trước hoặc chết cùng với cha/mẹ thì người cháu được hưởng thừa kế theo PL thay thế (phần di sản theo PL đúng ra nếu cha hoặc mẹ của cháu còn sống thì sẽ được hưởng).

* Lưu ý:



3. Thừa kế theo di chúc

3.1 Điều kiện di chúc hợp pháp

- Người lập: là cá nhân có NLHVDS
- + Từ đủ 18 tuổi trở lên: toàn quyền
- + Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi: lập di chúc thành văn bản và phải được (cha, mẹ) đồng ý
- + Chưa đủ 15 tuổi: không được lập di chúc
- + Người mất năng lực hành vi dân sự không thể lập di chúc.
- Tự nguyện, minh mẫn, sáng suốt
- Hình thức: bằng văn bản có công chứng, chứng thực; di chúc miệng: lập khi tính mạng bị đe dọa, ít nhất 2 người làm chứng ghi chép lại và được công chứng
- Nội dung: không vi phạm điều cấm của PL, không trái đạo đức xã hội

3.2 Người thừa kế không thuộc nội dung di chúc

*Lưu ý:

- + Nhân suất thừa kế: là những người thừa kế hợp pháp, người bị truất quyền thừa kế vẫn tính là một nhân suất, người không có quyền hưởng không được tính là nhân suất
- + Trích di sản thừa kế: trích di sản theo tỉ lệ mà người lập di chúc chia để trả lại người thừa kế không thuộc nội dung di chúc.

IV. TỔ TỤNG DÂN SỰ

1. Chủ thể của quan hệ PLDS

Cơ quan tiến hành tố tụng

- Tòa án ND
- Viện kiểm sát ND

Những người tiến hành tố tụng

- Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư kí Tòa án
- Viện trưởng VKS, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

Người tham gia tố tụng

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân: nguyên đơn hoặc bị đơn,
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
- Những người khác: người làm chứng, người giám định, người đại diện,...

2. Các thủ tục tố tụng

2.1. Thủ tục sơ thẩm

- Khởi kiện => Thụ lý => Chuẩn bị xét xử sơ thẩm
- **Hoà giải là bắt buộc** (trừ bị cấm hoà giải):
 - + Nếu hoà giải thành => Không xét xử
 - + Không thành => mở phiên toà sơ thẩm
- **Toà Sơ thẩm: 1 Thẩm phán và 2 Hội thẩm** (Phức tạp: 2 TP - 3 HTND)
- Phiên toà được mở công khai (trừ bí mật nhà nước hoặc thuần phong mỹ tục hoặc xử kín theo yêu cầu).
- **Kết quả** của phiên toà sơ thẩm **được tuyên bằng một bản án** và đương sự **có quyền kháng cáo**, Viện Kiểm sát có quyền kháng nghị

2.2. Thủ tục phúc thẩm

- PT ⇔ kháng cáo hoặc kháng nghị.
- Thời hạn kháng cáo: **15 ngày**, có trường hợp kháng cáo quá hạn.
- Thời hạn kháng nghị của Viện Kiểm sát **cùng cấp: 15 ngày**; Viện Kiểm sát **cấp trên trực tiếp: 30 ngày**.
- **Toà án cấp trên trực tiếp** của Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án **tiến hành chuẩn bị xét xử phúc thẩm trong thời hạn 02 tháng** kể từ ngày thụ lí vụ án. - Hội đồng: **3 Thẩm phán**, tiến hành mở phiên toà.
- TAND cấp phúc thẩm **xét xử lại** phần bản án, quyết định của TAND cấp sơ thẩm **chưa có hiệu lực bị kháng cáo, kháng nghị**
- Chỉ xem xét lại **phần nào** của bản án, quyết định sơ thẩm **bị kháng cáo, kháng nghị** (phần khác => không có quyền)

Lưu ý:

TAND huyện: Tòa xét sơ thẩm

TAND Tỉnh thành phố trực thuộc TW: Sơ thẩm + phúc thẩm

TAND cấp cao: Phúc thẩm vụ việc sơ thẩm của Tòa án ND Tỉnh chưa có hiệu lực bị kháng cáo, kháng nghị

Giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực PL bị kháng nghị

TAND tối cao: giám đốc thẩm, tái thẩm bản án quyết định đã có hiệu lực bị kháng nghị

2.3. Thủ tục tố tụng đặc biệt

2.3.1. Thủ tục giám đốc thẩm

- Tính chất (Điều 325): xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực PL bị kháng nghị khi có căn cứ quy định tại Điều 326.
- Căn cứ kháng nghị
- + Kết luận, quyết định không phù hợp
- + Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng
- + Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật

2.3.2. Thủ tục tái thẩm

- Tính chất: xem xét lại bản án đã có hiệu lực bị kháng nghị vì **có tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung bản án**, quyết định TA, đương sự không biết được khi TA ra bản án, quyết định đó.

- Căn cứ kháng nghị:

1. Mới **phát hiện được tình tiết quan trọng** của vụ án mà đương sự đã không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án;
2. **Có cơ sở chứng minh kết luận** của người giám định, lời dịch của người phiên dịch **không đúng sự thật** hoặc có giả mạo chứng cứ;
3. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên **cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án** hoặc cố ý kết luận trái pháp luật;
4. Bản án, quyết định hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước mà Tòa án căn cứ vào đó để giải quyết vụ án đã bị hủy bỏ

***Lưu ý:** Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm

- Ủy ban xét xử bằng Hội đồng: 3 Thẩm phán/ toàn thể UB Thẩm phán TANDCC
- Hội đồng xét xử bằng Hội đồng: 5 Thẩm phán/ toàn thể Thẩm phán

2.3.3. Thủ tục xét lại quyết định của HĐTP TANDTC

- Khi vi phạm PL nghiêm trọng/ phát hiện tình tiết quan trọng ... nếu có yêu cầu của UBTV Quốc hội,...

2.3.4. Thủ tục xét xử rút gọn

- Hội đồng: 1 Thẩm phán

CHƯƠNG IV: PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

**Tổ chức đại diện tập thể-> công đoàn*

1. Khái niệm:

❖ Người lao động:

- + đủ 15 tuổi trở lên
- + có khả năng lao động
- + làm việc theo hợp đồng lao động(BẤT CẤP)
- + có nhận lương và chịu sự quản lý, điều hành của người SĐLĐ

=>>khoản 1 điều 3 BLLĐ 2019: Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo **thỏa thuận**, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

❖ Người lao động chưa thành niên: (điều 143 BLLĐ)

- + chưa đủ 18 tuổi
- + 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi: việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
- + chưa đủ 13: công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao và phải có sự đồng ý của cơ quan chuyên môn(sở LĐ & thương binh xã hội) về lao động thuộc UBND cấp tỉnh.

❖ Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc(theo điều 145)

- + Phải giao kết HĐLĐ bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện của người đó;
- +Giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người đó

❖ Người sử dụng lao động: doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức,...

2. Những vấn đề chung

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn sử dụng lao động, trả lương giữa NLĐ và NSĐLĐ.

? Quan hệ LĐ cá nhân: NLĐ& NSĐLĐ

Quan hệ LĐ tập thể: công đoàn& NSĐLĐ

❖ **Đối tượng điều chỉnh:** QHLĐ cá nhân, QHLĐ tập thể và các QHXX khác liên quan đến QHLĐ (điều 1)

❖ **Phương pháp điều chỉnh:**

- + Phương pháp thỏa thuận: tăng tiền, xóa bỏ hợp đồng
- + Phương pháp mệnh lệnh(mềm dẻo, linh hoạt hơn): NSĐLĐ có quyền ban hành nội quy LĐ -> bắt buộc người LĐ làm theo(có khen thưởng/kỷ luật)
- + Phương pháp tác động xã hội: thông qua công đoàn -> đại diện chủ thể tác động xã hội -> chủ động bàn bạc với công ty, doanh nghiệp để ban hành kỷ luật-> bảo vệ quyền & lợi ích hợp pháp cho NLĐ

? Đình công hợp pháp -> phải có công đoàn tham gia

? Phương pháp bình đẳng thỏa thuận (phổ biến)

Phương pháp mệnh lệnh(pbiến trong tổ tụng dân sự)

Phương pháp quyền uy(hành chính/hình sự)

? Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước,.. -> không phải NLD(là chế độ LĐ, không phải q.hệ lao động)

3. Chế định cơ bản của PLLĐ

+ học nghề: tuyển vào để đào tạo

+ tập nghề: tuyển vào để thực hành(không quá 3 tháng)

-> có kí **hợp đồng đào tạo** nghề(Luật GDNN: Điều 39; không thu phí; trực tiếp hoặc tham gia lao động thì phải được trả lương theo thỏa thuận.(đủ 14 tuổi)

+ đào tạo nghề: phải kí kết hợp đồng(Nghề đào tạo; Địa điểm, thời gian và **tiền lương** trong thời gian đào tạo; *Thời hạn cam kết phải làm việc* sau khi được đào tạo; Chi phí đào tạo và **trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo**; Trách nhiệm của hai bên)

4. Hợp đồng lao động

❖ Khái niệm:+ *sự thỏa thuận* giữa 2 bên về việc làm/ có trả công, tiền lương

+ Hoặc là tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên

❖ Hình thức:

+ văn bản: HĐLĐ có thời hạn từ 01 tháng trở lên(bắt buộc: nhóm NLD do 01 người được uỷ quyền; NLD dưới 15 tuổi; NLD giúp việc gia đình)

+ lời nói: HĐLĐ dưới 1 tháng

+ phương tiện điện tử

❖ Phân loại:(điều 20 khoản 1)

a.Hợp đồng lao động xác định thời hạn: không có thời hạn chấm dứt hiệu lực

b.Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: không quá 36 tháng từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

-> hết hạn mà người LĐ vẫn tiếp tục làm:

+ trong 30 ngày: kí mới/ lợi ích thực hiện như HĐ cũ

+ quá 30 ngày -> hđ lẽ không xác định thời hạn

-> nếu kí hợp đồng xđ thời hạn thì chỉ được kí thêm 1 lần

❖ Giao kết hợp đồng lao động

+ chủ thể giao kết: NLD(người VN đủ 15/ người nước ngoài đủ đk) & NSDLĐ

+ nguyên tắc: tự nguyện bình đẳng tự do,...

❖ Thực hiện hợp đồng lao động

+ nguyên tắc: NLD thực hiện trên cơ sở tự nguyện, địa điểm theo thỏa thuận, Thực hiện đúng HĐLĐ

- + tạm thời chuyển lao động: khó khăn đột xuất(thiên tai, hỏa hoạn,...)
- Thời gian: <= 60/ 1 năm (quá 60 ngày phải có sự đồng ý bằng văn bản của NLĐ)
- Thủ tục: báo trước 3 ngày
- Đảm bảo tiền lương

❖ Chấm dứt HĐLĐ

- + đương nhiên chấm dứt (điều 34)
- + NLĐ đơn phương chấm dứt -> phải báo trước(không cần trình bày lý do)
 - ít nhất 45 ngày: HĐLĐ không xác định thời hạn
 - ít nhất 30 ngày: xác định thời hạn(từ 12-> 36 tháng)
 - ít nhất 3 ngày: xác định thời hạn(dưới 12 tháng)
- + NLĐ đơn phương chấm dứt HĐ không báo trước: không đúng cv, không trả lương, quấy rối, ngược đãi, mang thai, nghỉ hưu,...)
- + NSDLĐ đơn phương chấm dứt(lý do: khách quan/ NLĐ gây ra theo điều 36)
 - HĐLĐ không xác định thời hạn: ít nhất 45 ngày
 - HĐLĐ xác định thời hạn 12-36th: ít nhất 30 ngày
 - HĐLĐ xác định thời hạn dưới 12th và điểm b K1Đ36: ít nhất 3 ngày làm việc
 - Ngành nghề công việc đặc thù ít nhất 120 ngày, đối với HĐLĐ dưới 12 tháng ít nhất ¼ thời hạn hợp đồng.

* nghỉ hưu/ bỏ việc: không cần báo trước

+ NLĐ đơn phương chấm dứt **trái pháp luật**: không trợ cấp thôi việc/bồi thường nửa tháng tiền lương cho NSDLĐ & tiền tương ứng với thgian không báo trước/ hoàn trả chi phí đào tạo

+ NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng **trái pháp luật**: nhận lại, trả lương, đóng bảo hiểm y tế/xh/thất nghiệp, trả thêm ít nhất 2 tháng tiền lương. Nếu người lao động không muốn làm việc-> trả trợ cấp thôi việc theo điều 46

5. Kỷ luật lao động

- ❖ Khái niệm: quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do NSDLĐ ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.
- ❖ Đặc điểm: chủ thể áp dụng(NSDLĐ); chủ thể bị áp dụng(NLĐ); cơ sở(lỗi/hành vi vi phạm KLLĐ); trình tự thủ tục(luật LĐ quy định)

*trên 10 NLĐ: nội quy lao động phải bằng văn bản (đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.)

❖ Để kỷ luật lao động:

- + NSDLĐ chứng minh được người LĐ có lỗi
- + có công đoàn(tổ chức đại diện)
- + NLĐ phải có mặt& bào chữa

+ lập thành biên bản

❖ Nguyên tắc xử lý KLLĐ:

+không áp dụng nhiều hình thức xử lý đối với 1 h.vi

+ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất

❖ Hình thức xử lý(không có phạt tiền/ cắt lương; phải có trong quy định của nội quy):khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6th; cách chức; sa thải

6. Trách nhiệm vật chất: (bồi thường thiệt hại của NLĐ-> NSDLĐ)

Căn cứ: + Có hành vi vi phạm kỉ luật.(không hoàn thành/làm sai trách nhiệm được giao)

+Có thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động.(hư hỏng/mất)

+Có quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại xảy ra(hành vi vi phạm kỉ luật phải dẫn tới thiệt hại)

+ Có lỗi của người vi phạm.(vô ý) (cố ý-> trách nhiệm hình sự)

CHƯƠNG V: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

1. Tội phạm

*cơ sở pháp lí: Điều 8 BLHS 2015

❖ Khái niệm: cá nhân/pháp nhân thương mại-> hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định trong luật hình sự; có lỗi & chịu hình phạt.

❖ Vi phạm PL:(có tính nguy hiểm cho xã hội nhưng ở mức chưa đáng kể)

+ hành vi xác định: hành động/không hành động

+ hành vi trái PL

+ chủ thể thực hiện hành vi có lỗi (cố ý/vô ý)

+ đủ tuổi; đủ khả năng nhận thức(năng lực trách nhiệm pháp lí)

Bao gồm: hình sự (tội phạm); hành chính; dân sự; kỉ luật(l.động)

❖ Dấu hiệu của tội phạm(4 dấu hiệu)

+tính nguy hiểm đáng kể: h.vi gây thiệt hại/đe dọa gây thiệt hại; h.vi nguy hiểm đáng kể

+ tính có lỗi: (cố ý/ vô ý)

Loại lỗi	Lý trí	Ý chí
Cố ý trực tiếp	- Đối với hành vi: Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi - Đối với hậu quả: Thấy trước được hậu quả của hành vi đó tất yếu xảy ra HOẶC có thể xảy ra	Mong muốn hậu quả xảy ra
Cố ý gián tiếp	- Đối với hành vi: nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi. - Đối với hậu quả: thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra	Có ý thức bỏ mặc hậu quả xảy ra

Loại lỗi	Lý trí	Ý chí
Vô ý vì quá tự tin	- Đối với hành vi: nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi nhưng ở mức độ hạn chế - Đối với hậu quả: thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà mình có thể ghi ra	Không mong muốn hậu quả xảy ra
Vô ý vì cẩu thả	DO CẨU THẢ nên không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả	Không biết hậu quả xảy ra mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước cái hậu quả này

+ Tính trái pháp luật hình sự: hành vi nguy hiểm chỉ được coi là tội phạm nếu nó được quy định trong **bộ luật Hình sự** -> căn cứ **plí truy cứu trách nhiệm hình sự**

+ Tính phải chịu hình phạt (quy định trong bộ luật hình sự)

❖ **Phân loại tội phạm**

+ Tội phạm ít nghiêm trọng: phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ (không có giới hạn năm) hoặc phạt tù đến 03 năm. (hvi nguy hiểm cho xã hội: không lớn)

+ Tội phạm nghiêm trọng: trên 3 năm -> 7 năm tù (lớn)

+ Tội phạm rất nghiêm trọng: trên 07 -> 15 năm tù (rất lớn)

+ Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: trên 15 năm đến 20 năm tù, chung thân; tử hình (đặc biệt lớn)

*** lấy mức cao nhất để so sánh**

❖ Tội danh: tên gọi về hành vi phạm tội -> **điều...**

2. Cấu thành tội phạm

❖ Khách thể : quan hệ xã hội được Luật Hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại. (ví dụ: **quan hệ sở hữu/ nhân thân,...**)

❖ Mặt khách quan: là những biểu hiện của tội phạm -> **hành vi/hậu quả/mối qhệ nhân quả**

❖ Chủ thể: + cá nhân(đủ tuổi; có NLTNHS)

+ Pháp nhân thương mại: NLTNHS; vi phạm tội cụ thể

* 16 tuổi trở lên: chịu trách nhiệm với mọi loại tội phạm

14 -> 16 tuổi: tội phạm rất nghiêm trọng/ đặc biệt nghiêm trọng

❖ Mặt chủ quan: trạng thái tâm lí của người phạm tội -> hành vi/ hậu quả (**lỗi gì, muốn gì từ hành vi đó,...**)

3. Trách nhiệm hình sự và hình phạt

3.1. Phân loại hình phạt

- Hình phạt chính: cơ bản, áp dụng cho một tội phạm, được tuyên độc lập, mỗi tội phạm chỉ tuyên độc lập 1 hình phạt chính
- Hình phạt bổ sung: chỉ tuyên kèm theo hình phạt chính, mỗi tội phạm có một hoặc nhiều hình phạt bổ sung.

	HÌNH PHẠT CHÍNH	HÌNH PHẠT BỔ SUNG
Cá nhân	Cảnh cáo Phạt tiền Cải tạo không giam giữ Trục xuất Tù có thời hạn Tù chung thân Tử hình	Cấm đảm nhiệm chức vụ-hành nghề-làm công việc nhất định Cấm cư trú Quản chế Tước một số quyền công dân Tịch thu tài sản Phạt tiền (khi không áp dụng là HP chính)

		Trục xuất (khi không áp dụng là HP chính) Mức tù tối thiểu 1 năm, tối đa 5 năm
Pháp nhân	Phạt tiền Đình chỉ hoạt động có thời hạn Đình chỉ vĩnh viễn	Cấm kinh doanh Cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định Cấm huy động vốn Phạt tiền (khi không áp dụng là HP chính)

MỘT SỐ LOẠI HÌNH PHẠT

- Cảnh cáo: áp dụng người phạm tội ít nghiêm trọng, nhiều tình tiết giảm nhẹ, chưa đến mức miễn HP
 - Phạt tiền: là HP chính đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng => Mức phạt < 1 triệu đồng
 - Cải tạo không giam giữ:
 - + Áp dụng 6 tháng -> 3 năm: ít nghiêm trọng, nghiêm trọng mà có nơi làm việc ổn định/nơi cư trú rõ ràng
 - + Trước khi kết án bị tạm giữ, tạm giam -> thời hạn tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt: 1 ngày tạm giam = 3 ngày cải tạo không giam giữ
 - Trục xuất: Áp dụng cho người có quốc tịch nước ngoài
 - Tù có thời hạn:
 - + Tối thiểu 3 tháng, tối đa 20 năm cho một hành vi phạm tội.
 - + 1 ngày tạm giam = 1 ngày tù
- *Lưu ý: không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng.
- Tù chung thân: đặc biệt nghiêm trọng chưa đến mức tử hình. Không áp dụng cho người chưa thành niên phạm tội
 - Tử hình: đặc biệt nghiêm trọng trong nhóm tội phạm: xâm phạm an ninh quốc gia, tính mạng con người, về ma túy, tham nhũng... không áp dụng người chưa đủ 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người từ 75 tuổi trở lên khi phạm tội/xét xử.
- Nếu bị kết án -> không thi hành -> chuyển qua chung thân khi thuộc một số trường hợp:
- + Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;
 - + Người đủ 75 tuổi trở lên;
 - + Người có đơn xin ân giảm án tử hình và được chủ tịch nước đồng ý;
 - + Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ đã chủ động nộp lại ít nhất $\frac{3}{4}$ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm or lập công lớn.

3.2 . Ân treo

- Là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện:
 - + Trong thời gian thử thách không phạm tội mới
 - + Không cố ý vi phạm theo nghĩa vụ của Luật Thi hành án Hình sự 2 lần trở lên
- Áp dụng với người bị phạt tù không quá 3 năm
- Căn cứ vào nhân thân của người phạm tội
- Các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải chấp hành hình phạt tù

3.3 Tổng hợp hình phạt trong trường hợp vi phạm nhiều tội

3.3.1. Tổng hợp hình phạt chính cùng loại

- Hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ -> Tổng hình phạt không quá 3 năm
- Tù có thời hạn: Tổng không quá 30 năm
- Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; Cộng lại thành tiền phạt chung (không giới hạn tối đa)
- Trục xuất không tổng hợp
- Đối với hình phạt bổ sung: tổng hợp không quá 5 năm, phạt tiền thì cộng lại

3.3.2. Tổng hợp hình phạt khác loại

- Hình phạt đã tuyên là CTKGG, tù có thời hạn => CTKGG chuyển thành phạt tù: 3 ngày CTKGG = 1 ngày tù.
(không quá 30 năm, nếu bị tạm giam trước đó -> trừ vào hình phạt chung)
- Hình phạt nặng nhất là tử hình/ chung thân => chọn HP nặng nhất
- Đối với hình phạt bổ sung: chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

